

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 1361: **a lo principal**, estese a lo que se resuelve a continuación. **Al primer y tercer otrosí**, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados. En consecuencia, se ordena a Servicios Visa International Limitada y PayU Chile S.A. acompañar, dentro de tres días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, las versiones públicas preliminares de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado N° 16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial. En el intertanto, manténganse los documentos en custodia de la Secretaria Abogada. **Al segundo otrosí**, estese al mérito de autos.

Al folio 1363: téngase presente.

VISTOS:

1. A folio 8 de autos Ebanx Chile Limitada (“**Ebanx**”) dedujo demanda contra Servicios Visa International Limitada (“**Visa**”); a folio 12 de la causa Rol C N° 448-22, PayU Chile S.A. (“**PayU**”) dedujo demanda en contra de Visa y Transbank S.A. (“**Transbank**”), y a folio 13 de la causa Rol C N° 450-2022, Dlocal Chile SpA (“**Dlocal**”, junto con Ebanx y PayU, las “**Demandantes**”), demandó a Visa, Transbank e lswitch S.A. (“**lswitch**”). Atendido que las acciones interpuestas emanaron de los mismos hechos, las causas iniciadas por las demandas de Dlocal y PayU fueron acumuladas a este proceso mediante resolución de folio 48.
2. En particular, las Demandantes acusan a Visa el haber incurrido en un abuso de su posición dominante al excluir a las Demandantes del mercado de medios de pago con tarjeta. Señalan que Visa ha impedido arbitrariamente el ejercicio del negocio de las plataformas de pago internacionales, mediante la introducción de cambios a sus reglas de marca impuestas a través de adquirentes locales, como Transbank e lswitch, a quienes se les imputa el acatamiento de la regla, cuyo efecto implica restringir el acceso a su plataforma local y, con ello, prohibir la subadquirencia transfronteriza, imposibilitando así la competencia de las plataformas de pago internacionales.
3. Por su parte, a folios 36, 85 documento N° 50 y 86 documento N° 60, Visa contestó las demandas de Ebanx, PayU y Dlocal, respectivamente. Sostiene que la regla implementada corresponde a una restricción a la adquirencia transfronteriza (“**Regla Visa**”) contemplada en diversos instrumentos celebrados con sus licenciarios que detallan que la licencia por la marca se circunscribe a un país en específico, en este caso a Chile. Afirma que la Regla Visa no constituye un abuso, atendido que busca asegurar la cadena de pagos, prevenir el fraude, el lavado de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

activos y dar cumplimiento a la regulación sectorial, y señala que la actividad desarrollada por las Demandantes corresponde a la de proveedores de servicios de pago (“**PSP**”), que realizan subadquirencia transfronteriza sin autorización. Adicionalmente, Visa señala que no tiene incentivos para excluir a las Demandantes, atendido que no compite en el mercado de adquirencia y subadquirencia en que éstas participan.

4. A folio 85 documento N° 41 y 86 documento N° 62, Transbank contestó las demandas de PayU y Dlocal. Sostiene que la prohibición de la subadquirencia transfronteriza corresponde a una imposición que emana exclusivamente de Visa, por lo que no es imputable a Transbank. Añade que no tiene capacidad alguna para oponerse a la aplicación de la Regla Visa, atendida la posición que ostentan las marcas en el mercado. Adicionalmente, señala que Transbank no compite con los PSP, por lo que no tiene incentivos para incurrir en una negativa de acceso anticompetitiva. A folio 86 documento N° 73, Iswitch contestó la demanda de Dlocal en términos similares a Transbank, agregando que no cuenta con una posición de mercado que le permita ejecutar la conducta acusada.

5. A folio 49, el Tribunal citó a las partes a conciliación, que se declaró frustrada a folio 54.

6. El 7 de junio de 2024 la Excm. Corte Suprema resolvió los recursos de reclamación contra las Instrucciones de Carácter General N° 5/2022 (ICG N° 5/2022), y estableció condiciones para la fiscalización de la adquirencia y subadquirencia transfronteriza. Junto con ello, el 4 de julio de 2024 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo N°2650-01-240627 del Consejo del Banco Central de Chile (“**BCCh**”), el cual actualizó la regulación sobre emisión y operación de tarjetas de pago. Conforme a lo señalado por el BCCh, esta regulación reformula la regulación de los PSP e incorpora nuevos modelos de negocio desarrollados por tales actores (véase, <https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/bcch-actualiza-regulacion-tarjetas-pago>. Fecha de consulta: 13 de febrero de 2026).

7. Sobre la base de estos antecedentes, a folio 1124, el Tribunal volvió a citar a las partes a conciliación “*atendido lo resuelto por la Excm. Corte Suprema el 7 de junio de 2024 en causa Rol N° 105.997-2022*”. Luego se realizaron sucesivas audiencias en que las partes dieron cuenta del avance de negociaciones para poner término a este proceso a folios 1131, 1139, 1184, 1216, 1232 y 1234. En particular, a folio 1234 el Tribunal declaró frustrada la conciliación respecto de Visa y PayU. Con todo, a folio 1262, dichas partes solicitaron reanudar el trámite de conciliación. Luego a folios 1280, 1295, 1325, 1329, 1334, 1345 y 1356 a solicitud de las partes se prorrogó el plazo para acompañar el acuerdo conciliatorio.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

8. Por otro lado, cabe señalar que a folio 1288 este Tribunal aprobó el acuerdo de conciliación entre Visa y Dlocal atendido que la primera se comprometió a ofrecer condiciones objetivas, generales y no discriminatorias en línea con la regulación vigente.

9. A folio 1361 Visa y PayU (las “**Partes**”) ofrecieron bases de conciliación (“**Bases de Conciliación**”). En la cláusula VII de dicho documento se menciona la existencia de un anexo en el que se indica el precio para la operación de las transacciones y en el que se dispone que las Partes celebraron un acuerdo de incentivos (“**Acuerdo de Incentivos**”), tal acuerdo fue acompañado junto con su traducción en la misma presentación.

Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el artículo 22 del Decreto Ley N° 211 (“**D.L. N° 211**”) establece la posibilidad de que las partes en un procedimiento contencioso arriben a un acuerdo conciliatorio, pudiendo este Tribunal darle su aprobación siempre que no atente contra la libre competencia;

Segundo: Que las Partes pretenden poner término al proceso respecto de quienes comparecen a la suscripción de los referidos acuerdos conciliatorios, Visa y PayU, mediante las Bases de Conciliación, que a su juicio se ajustan a las disposiciones del D.L. N° 211;

Tercero: Que las Bases de Conciliación, en lo medular, disponen principalmente: **(a)** que el objeto del acuerdo corresponde a las transacciones correspondientes a la subadquirencia transfronteriza, con expresa mención a la normativa pertinente emitida por las autoridades sectoriales; **(b)** que las reglas de Visa se deben alinear a la regulación aplicable a la subadquirencia transfronteriza; **(c)** las reglas de registro del operador y su respectivo operador subadquirente que participen en la adquirencia y subadquirencia de transacciones transfronterizas, identificando comercio, ubicación del punto de venta, entre otros aspectos; **(d)** que Visa pondrá a disposición en Chile para todos los participantes de su red la adquirencia y subadquirencia de transacciones transfronterizas bajo las mismas reglas; **(e)** los términos económicos para la operación de transacciones de subadquirencia transfronteriza, incluyendo tarifas, descuentos e incentivos financieros; y **(f)** un conjunto de descuentos adicionales ofrecidos en el Acuerdo de Incentivos, en caso de cumplirse con condiciones acordadas por las partes;

Cuarto: Que, respecto a esto último, el Acuerdo de Incentivos dispone que Visa se compromete a ofrecer condiciones objetivas, generales y no discriminatorias para la actividad de subadquirencia transfronteriza, garantizando

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

que las condiciones ofrecidas pueden ser alcanzadas por otros actores del mercado, en la medida que cumplan con los criterios de procedencia establecidos en el mismo acuerdo;

Quinto: Que, junto con lo anterior, las Partes se otorgan expresa e irrevocablemente un finiquito completo y definitivo respecto de las pretensiones relacionadas con la demanda de autos. Adicionalmente, PayU se obliga a desistirse de la demanda contra Transbank, sujeto a su aceptación del acuerdo conciliatorio;

Sexto: Que, atendido que Visa se compromete a ofrecer condiciones objetivas, generales y no discriminatorias para la actividad de subadquirencia transfronteriza, en línea con lo resuelto por este Tribunal en las ICG N° 5/2022, por la Excm. Corte Suprema en la sentencia de la causa Rol N° 105.997-2022 y en la actualización de la regulación sobre emisión y operación de Tarjetas de Pago del BCCCh, las Bases de Conciliación no atentan contra la libre competencia por lo que, en conformidad con el artículo 22 del D.L. N° 211, serán aprobadas;

SE RESUELVE:

APROBAR la conciliación entre Servicios Visa International Limitada y PayU Chile S.A.

Atendido lo resuelto precedentemente, agréguese al expediente las versiones públicas de Bases de Conciliación y el documento acompañados a folio 1361, una vez se encuentren firmes la presente resolución y aquella que tenga por acompañadas las versiones públicas definitivas, sin perjuicio de las peticiones de acceso de las demás partes del juicio. Certifíquese lo que corresponda. En el intertanto, manténganse en custodia de la Secretaria Abogada.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 444-22.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente y que el Ministro Pablo García González no firma, por no contar con los medios electrónicos para ello.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Rafael Pastor Besoain, Sr. Pablo García González. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



337F41CA-F571-459D-BF71-3101527A7F70

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.